



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yuli Sarjianto Alias Kecut Bin Sarjiman.**
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Notoyudan GT II/948, Rt.074, Rw.022,
Kel.Pringgokusuman, Kec.Gedogtengen,
Yogyakarta ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa Yuli Sarjianto Alias kecut Bin Sarjiman ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 ;

Terdakwa Yuli sarjianto Alias kecut Bin Sarjiman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YULI SARJANTO Alias KECUT Bin SARJIMAN** bersalah melakukan tindak pidana : *telah tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika* sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda **sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsdair 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a.20 (dua puluh) butir pil riklona 2 clenozepam 2 mg,
 - b.1 (satu) buah tas pinggang warna abu abu hitam
 - c.1 (satu) Handphone merk Huawei warna silver dengan sim card 085779067640,
 - d. Dirampas untuk dimusnahkan
 - d. uang tunai sebesar Rp. 450.000,-dirampas untuk Negara

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dengan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada penuntutannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YULI SARJANTO Alias KECUT Bin SARJIMAN** pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Gg.Tegalsari Rt.08 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili, *telah tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa YULI SARJANTO Alias KECUT Bin SARJIMAN pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira 17.00 wib dengan menggunakan handphone Terdakwa merk Huawei warna silver dengan sim card 085779067640, menghubungi Saksi SUPRIANTO alias BABE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk membeli pil riklona sebanyak 20 (dua puluh) butir, dan saat itu Saksi SUPRIANTO alias BABE menjawab punya, dan Terdakwa sepakat untuk membeli dengan harga per 10 (sepuluh) butir pil riklona dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun uangnya akan Terdakwa bayar belakangan menunggu pil tersebut laku Terdakwa jual. Setelah sepakat sekira jam 19.30 wib Terdakwa berangkat kerumah Saksi SUPRIANTO alias BABE sendirian di Ngampilan NG I/79 Rt 003 Rw 001 Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta, dan kemudian Terdakwa menerima pil sebanyak 20 (dua puluh) butir riklona 2 clenozepam 2 mg dari saksi SUPRIANTO Alias BABE kemudian Terdakwa simpan disaku jaket sebelah depan yang Terdakwa pakai. Bahwa setelah menerima pil riklona tersebut kemudian Terdakwa hendak berangkat kepasar klitikan mengantar pil riklona ke pembeli Terdakwa, namun saat itu Terdakwa ditawari Saksi ARDI KUSUMA WARDANA untuk diantar dengan menggunakan sepeda motornya, yang saat itu ada dirumahnya Saksi SUPRIANTO alias BABE. Bahwa selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi ARDI KUSUMA WARDANA, sampai di sebelah pasar klitikan tepatnya di Gg Tegalsari Rt 08 Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta sekitar jam 20.30 Wib, Terdakwa dihentikan oleh 6 (enam) orang dari petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Bahwa dari pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- a. 20 (dua puluh butir pil riklona 2 clonazepam 2 mg,
- b. 1 (satu) buah tas pinggang warna abu abu hitam
- c. 1 (satu) Handphone merk Huawei warna silver dengan sim card 085779067640,
- d. Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa ketika dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan ijin memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika yaitu Riklona Clonazepam dari dokter terhadap obat-obatan tersebut, kemudian barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor : 441/01083 Tanggal 5 April 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh lima) butir pil Riklona Clonazepam 2 Mg dengan warna silver mengandung Clonazepam positif masuk dalam nomor urut 30 daftar Psikotropika Golongan IV lampiran UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY Nomor : 00076657 tanggal 27 Maret 2021 atas tes urine didapat Benzodiazepine positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAMIL EKO SIAWAN, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah seorang petugas Kepolisian yang bekerja di Polda DIY.
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli Psikotropika di Pasar Klitikan Yogyakarta setelah mendapatkan informasi tersebut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Yyk



selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib saksi bersama Tim (yang terdiri dari 6 personil petugas Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah kami tangkap kemudian kami lakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti ; berupa 20 (dua puluh butir pil riklona 2 clenozepam 2 mg yang ditemukan di saku jaket sebelah depan yang dipakai, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu hitam berisi 1 (satu) Handphone merk Huawei warna silver dengan sim card 085779067640, uang tunai sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sedang terdakwa selempangkan.

- Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui memiliki pil tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Supriyanto.
- Bahwa harga pil tersebut 10 (sepuluh) butirnya seharga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa belum membayar pil tersebut dan akan dibayar apabila pil tersebut sudah laku terjual dan rencananya setiap 10 (sepuluh) butir akan dijual dengan harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli pil dari Saksi Supriyanto (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 9 (Sembilan) kali ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang membonceng sepeda motor dengan teman terdakwa yang bernama Ardi Kusuma Wardana.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki pil jenis Riklona.
- Bahwa terdakwa mengakui membeli pil dari saksi Supriyanto (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa mempunyai rencana pil akan dijual lagi kepada Sono dengan harga per 10 (sepuluh) butirnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan pil Riklona sebelumnya..
- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepemilikan pil tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan di Gg Tegalsari Rt-08 Pakuncen, Wirobrajan Yogyakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi **ARIF YUDO HARYONO S. IP** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang petugas dari Kepolisian yang bertugas di Polda DIY.
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa setahu saksi kronologi kejadiannya adalah adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan ada seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli Psikotropika di pasar klitikan Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Tim yang berjumlah 6 personil kemudian mengadakan penyelidikan kemudian pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah kami tangkap kemudian kami lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti : berupa 20 (dua puluh butir pil Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang ditemukan di saku jaket sebelah depan yang dipakai, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu hitam berisi 1 (satu) Handphone merk Huawei warna silver dengan sim card 085779067640, uang tunai sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa slempangkan dibadannya ;
- Bahwa terdakwa mengakui membeli pil Riklona dari teman terdakwa yang bernama Supriyanto (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga 10 (sepuluh) butir pil Riklona seharga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pil Riklona yang dibeli dari saksi Supriyanto belum dibayar terdakwa dan baru akan dibayar setelah pil Riklona terjual semua.
- Bahwa dan rencananya setiap 10 (sepuluh) butir akan dijual dengan harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengakui telah membeli pil Riklona sebanyak 9 (sembilan) kali dari Supriyanto.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang membonceng sepeda motor bersama dengan seseorang bernama Ardi Kusuma Wardana.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan saat terdakwa ditangkap berupa : berupa 20 (dua puluh butir pil riklona 2 Clonazepam 2 mg yang ditemukan di saku jaket sebelah depan yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakai, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu hitam berisi 1 (satu) Handphone merk Huawei warna silver dengan sim card 085779067640, uang tunai sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti semua itu adalah diakui milik terdakwa
- Bahwa pengakuan terdakwa pil Riklona yang dibeli dari saksi Supriyanto (terdakwa dalam berkas terpisah) akan dijual lagi kepada Sono dengan harga per 10 (sepuluh) butirnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, membawa 20 (dua puluh) butir pil riklona 2 dan butir pil clonazepam 2 mg tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa dari pengakuan terdakwa uang tunai sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan pil riklona sebelumnya ;
- Bahwa setahu saksi dalam kepemilikan pil Riklona tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Gg Tegalsari Rt-08 Pakuncen, Wirobrajan Yogyakarta
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3 Saksi **ARDI KUSUMA WARDANA** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak kecil dan saksi masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diamankan petugas Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 20.30 Wib di Gg Tegalsari RT.08 Pakuncen, Wirobrajan Yogyakarta ;
- Bahwa saat diamankan petugas saksi sedang memboncengkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi.
- Bahwa saksi bersedia mengantar terdakwa ke pasar Klitikan Yogyakarta awalnya sebagai berikut : Pada waktu itu hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 20.00 Wib saksi ketemu terdakwa dirumahnya Supriyanto (terdakwa dalam berkas terpisah), dimana terdakwa pada saat datang kerumah berjalan kaki, karena saksi merasa kasihan akhirnya saksi menawarkan untuk mengantar terdakwa yang akan pergi ke pasar Klitikan Yogyakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian yang saksi alami saksi menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi SUPRIYANTO Aluas BABE dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi diamankan pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 22.15 Wib, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya ;
- Bahwa saat dilakukan pengeladahan badan dan rumah saksi telah ditemukan barang bukti yang berupa :
 - 10 (sepuluh) butir pil Altarax Alprazolam 1 mg ;
 - 10 (sepuluh) butir pil Riklona Clonazepam 2 mg ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor sim card 088806734249 ;
- Bahwa saksi mengakui mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari teman facebook saksi yang bernama Bogaz Lmb ;
- Bahwa saksi membeli dengan harga Rp 660.000,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 14 butir pil Altarax Alprazolam 1 mg dan 30 (tiga puluh) butir pil Riklona Clonazepam 2 mg ;
- Bahwa saksi pertama kali menggunakan Psikotropika jenis pil Atarax Alprazolam semenjak 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi pertama kali menggunakan Psikotropika jenis Riklona sejak 3 (tiga) bulan yang lalu ;
- Bahwa maksud saksi menggunakan Psitropika jenis pil Riklona supaya saksi bisa cepat tidur ;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi pil Riklona adalah adanya rasa tidak cemas, tenang dan bisa tidur ;
- Bahwa yang saksi rasakan jika tidak minum pil Riklona saksi merasakan adanya rasa panik, cemas, dan tidak bisa tidur
- Bahwa saksi menggunakan terakhir kali pil Psikotropika jenis pil Atarax Alprazolam 1mg bersama dengan terdakwa dirumah saksi
- Bahwa saksi menggunakan Psikotropika jenis pil Atarax Alprazolam 1 mg tersebut dengan cara ditelan seperti minum obat ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menggunakan 2 (dua) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg dan saksi berikan kepada terdakwa 2 (dua) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg ;
- Bahwa cara saksi menjual pil Riklona Clonazepam kepada terdakwa adalah setelah saksi menerima barang dari Bagoz Lmb, kemudian saksi menelpon terdakwa kemudian sekira pukul 19.50 Wib terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil 20 (dua puluh) butir Riklona Clonazepam tersebut
- Bahwa saksi menjual pil Riklona Clonazepam kepada terdakwa dengan harga Rp 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah), namun terdakwa belum membayar, karena akan bayar disaat pil Psikotropika tersebut laku terjual ;
- Bahwa saksi membeli pil Altarax Alprazolam dan pil Riklona Clonazepam dengan cara memesan dari Bagoz Lmb, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2021 sekira pukul 12,00 Wib dengan harga Rp 660.000,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah) mendapat 14 (empat belas) butir pil Atarax Alprazolam 1mg dan 30 (tiga puluh) butir pil Riklona Clonazepam 2 mg
- Bahwa saksi dalam pembelian pil Atarax dan pil Riklona tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa dipersidangan **terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Supriyanto sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Supriyanto di rumah saksi Supriyanto, karena rumah saksi Supriyanto berlokasi dikampung sebelah dari kampung rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa dan memiliki pil Riklona Clonazepam.
- Bahwa terdakwa memiliki pil Riklona dengan cara membeli dari saksi Supriyanto meski belum dibayar dengan janji apabila pil Riklona telah laku terjual uang pembayaran akan segera diserahkan kepada saksi Supriyanto.
- Bahwa ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Supriyanto pil Riklona akan dijual terdakwa dengan harga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) untuk 10 butir pil Riklona dan terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 20 butir pil Riklona sehingga harus membayar harga pil tersebut sebesar Rp 540.000,- kepada saksi Supriyanto.

- Bahwa terdakwa telah menerima pil Riklona jumlah 20 (dua puluh) butir pada tanggal 26 Maret 2021 dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi Supriyanto.

- Bahwa terdakwa kemudian menjual pil Riklona yang dibeli dari saksi Supriyanto kepada seseorang bernama Marsono dengan harga Rp 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk penjualan 10 butir pil Riklona terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa saat ditangkap terdakwa belum bertemu dengan Marsono.

- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual pil Riklona kepada Marsono sebanyak 7 (tujuh) kali.

- Bahwa terdakwa juga mengakui telah membeli pil Riklona kepada saksi Supriyanto sebanyak 9 (sembilan) kali.

- Bahwa terdakwa lebih dahulu ditangkap kemudian dilakukan pengembangan dan saksi Supriyanto baru ditangkap kemudian.

- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya terdakwa menyatakan menyesal.

- Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dalam penjualan pil Riklona tersebut.

- Bahwa dalam rentang waktu 1 (satu) bulan terdakwa melakukan penjualan pil Riklona tersebut.

- Bahwa terdakwa menyatakan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh butir) pil Riklona 2 Clonazepam 2 mg
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu hitam berisi 1 (satu) Handphone merk Huawei warna silver dengan sim card 085779067640,
- Uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Supriyanto sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Supriyanto di rumah saksi Supriyanto, karena rumah saksi Supriyanto berlokasi dikampung sebelah dari kampung rumah terdakwa.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa dan memiliki pil Riklona Clonazepam.
- Bahwa terdakwa memiliki pil Riklona dengan cara membeli dari saksi Supriyanto meski belum dibayar dengan janji apabila pil Riklona telah laku terjual uang pembayaran akan segera diserahkan kepada saksi Supriyanto.
- Bahwa ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Supriyanto pil Riklona akan dijual terdakwa dengan harga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) untuk 10 butir pil Riklona dan terdakwa membeli 20 butir pil Riklona sehingga harus membayar harga pil tersebut sebesar Rp 540.000,- kepada saksi Supriyanto.
- Bahwa terdakwa telah menerima pil Riklona jumlah 20 (dua puluh) butir pada tanggal 26 Maret 2021 dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi Supriyanto.
- Bahwa terdakwa kemudian menjual pil Riklona yang dibeli dari saksi Supriyanto kepada seseorang bernama Marsono dengan harga Rp 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk penjualan 10 butir pil Riklona terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat ditangkap terdakwa belum bertemu dengan Marsono.
- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual pil Riklona kepada Marsono sebanyak 7 (tujuh) kali.
- Bahwa terdakwa juga mengakui telah membeli pil Riklona kepada saksi Supriyanto sebanyak 9 (sembilan) kali.
- Bahwa terdakwa lebih dahulu ditangkap kemudian dilakukan pengembangan dan saksi Supriyanto baru ditangkap kemudian.
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya terdakwa menyatakan menyesal.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dalam penjualan pil Riklona tersebut.
- Bahwa dalam rentang waktu 1 (satu) bulan terdakwa melakukan penjualan pil Riklona tersebut.
- Bahwa terdakwa menyatakan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Tanpa Hak
3. Unsur Memiliki, menyimpan dan /atau membawa Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah **Yuli Sarjianto Alias Kecut Bin Sarjiman** setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan didepan persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. . Unsur **Tanpa Hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan Psikotropika tanpa ada resep dokter ataupun ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan kepada fakta fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 22.15 Wib di rumah terdakwa di Ngampilan NG I / 79 RT 003 RW 001 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta
- Bahwa Ketua RT bersama Tim kemudian melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan menemukan 10 butir Pil AtaraX Alprazolam 1 mg dan



10 (sepuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor Simcard 088806734249

- Bahwa atas semua barang bukti yang ditemukan semuanya diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui membeli Pil Atarax Alprazolam dan Pil Riklona Clonazepam untuk dijual kembali dan untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa dari penggeledahan kepada terdakwa yang dilakukan petugas menemukan 10 butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg dan 10 (sepuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg di dinding kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui Pil Riklona Clonazepam yang terakhir terdakwa beli sebelum ditangkap sudah terdakwa jual ke saksi Yuli Sarjianto (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 20 butir dengan harga Rp. 540.000,- pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.50 Wib (Yuli mengambil 20 butir Pil Riklona Clonazepam ke rumah terdakwa)
- Bahwa dalam pengeledahan di rumah terdakwa Polisi menemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor Simcard 088806734249 di depan kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk menyimpan, memiliki dan membawa psikotropika
- Bahwa terdakwa membeli 14 (empat belas) butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg dan 30 (tigapuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg dari teman face book terdakwa yang bernama Bagoz Lmb dengan harga Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsure ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan dan /atau membawa Psikotropika. golongan IV ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa Tim dari Ditresnarkoba Polda DI Yogyakarta dengan didampingi Ketua RT telah menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 22.15 Wib di rumah terdakwa di Ngampilan NG I / 79 RT 003 RW 001 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta
- Bahwa Ketua RT bersama Tim kemudian melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan menemukan 10 butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg dan 10 (sepuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor Simcard 088806734249
- Bahwa terdakwa mengakui membeli Pil Atarax Alprazolam dan Pil Riklona Clonazepam untuk dijual kembali dan untuk dipergunakan sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan petugas menemukan 10 butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg dan 10 (sepuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg di dinding kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui Pil Riklona Clonazepam yang terakhir terdakwa beli sebelum ditangkap sudah terdakwa jual ke saksi Yuli Sarjianto (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 20 butir dengan harga Rp. 540.000,- pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.50 Wib (Yuli mengambil 20 butir Pil Riklona Clonazepam ke rumah terdakwa)
- Bahwa dalam pengeledahan dirumah terdakwa Petugas menemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor Simcard 088806734249 di depan kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk menyimpan, memiliki dan membawa psikotropika
- Bahwa terdakwa membeli 14 (empat belas) butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg dan 30 (tigapuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg dari teman face book terdakwa yang bernama Bagoz Lmb dengan harga Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara terdakwa menghubungi Bagoz Lmb melalui messenger Facebook dengan menggunakan Handphone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor Simcard 088806734249 pada hari Kamis tanggal 25 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib.
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran secara langsung ke Bagoz pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, kemudian malam harinya sekitar pukul 19.32 Wib, Bagoz mengantar langsung 14 (empat belas) butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg dan 30 (tigapuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Yuli sejak lebih dari 1 bulan yang lalu
- Bahwa awalnya Tim dari Ditresnarkoba POLDA DI Yogyakarta telah menangkap saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di rumah saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) di Gg Tegalsari RT 08 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta
- Bahwa setahu terdakwa saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap Tim dari Ditresnarkoba karena Yuli telah membeli 20 butir pil riklona 2 clenozepam 2 mg dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah terdakwa di Ngampilan NG I / 79 RT 003 RW 001 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut maka Tim dari Ditresnarkoba Polda DI Yogyakarta telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 22.15 Wib di rumah terdakwa di Ngampilan NG I / 79 RT 003 RW 001 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta

- Bahwa terdakwa menjual Pil tersebut kepada saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga 10 butir pil tersebut adalah Rp. 270.000,- namun uangnya belum dibayar dan baru akan dibayar saksi Yuli jika pil tersebut sudah laku terjual

- Bahwa setahu terdakwa saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah)_ rencananya setiap 10 butir pilnya akan dijual saksi Yuli dengan harga Rp. 300.000,-

- Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk menyimpan, memiliki dan membawa Psikotropika

- Bahwa saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) membeli 20 (dua puluh) butir pil Riklona 2 Clonazepam 2 mg dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa cara saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan HP merk Huawei warna silver menghubungi terdakwa untuk membeli 20 butir pil Riklona (harga per 10 butirnya Rp. 270.000,-, bahwa sesampai di rumah terdakwa di Ngampilan NG I / 79 RT 003 RW 001 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Gedong Tengen Kota Yogyakarta saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung terdakwa beri 20 butir pil Riklona 2 Clonazepam 2 mg

- Bahwa Pil tersebut lalu saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) simpan di saku jaket sebelah depan lalu saksi Yuli bilang ke terdakwa “ uangnya nanti setelah pil laku saksi Yuli jual” Dan dijawab terdakwa “ Ya “.

- Bahwa saksi Yuli mengakui telah 9 kali membeli Pil dari terdakwa. Menimbang bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas Majelis Hakim

berkeyakinan unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 20 (dua puluh butir) pil Riklona 2 Clonazepam 2 mg
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu hitam berisi 1 (satu) Handphone merk Huawei warna silver dengan sim card 085779067640,
- Uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum

Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **YULI SARJIANTO Alias KECUT Bin SARJIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki/membawa Psikotropika Golongan IV.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YULI SARJIANTO Alias KECUT Bin SARJIMAN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (saatu) Tahun dan 4 (empat) bulan, Denda sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah.) Dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - a. 20 (dua puluh) butir pil riklona 2 clenozepam 2 mg,
 - b. 1 (satu) buah tas pinggang warna abu abu hitam

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) Handphone merk Huawei warna silver dengan sim card 085779067640, Dirampas untuk dimusnahkan
- d. Uang tunai sebesar Rp. 450.000,-.Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Sundari, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, Erna Indrawati, S.H., M.H., Heri Kurniawan, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kus Yuliani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Budi Sulistiyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erna Indrawati, S.H., M.H.

Sundari, S.H.

Heri Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Kus Yuliani, SH